Kapitel 4: Kauf und Grundbuch

Ist das richtige Grundstück gefunden, geht es um den rechtlich sicheren Erwerb. In Österreich läuft ein Grundstückskauf meist in drei Schritten ab: **Kaufanbot**, **Kaufvertrag** mit Treuhandabwicklung und **Eintragung im Grundbuch**. Erst mit der Eintragung werden Sie Eigentümer. Dieses Kapitel erklärt die Schritte und zeigt, worauf Sie achten müssen, damit Ihr Geld zu jedem Zeitpunkt abgesichert ist.

Das Kaufanbot – verbindlicher als viele denken

Bei Grundstücken über einen Makler wird meist ein schriftliches **Kaufanbot** unterschrieben. Das ist kein unverbindliches Interesse, sondern ein verbindliches Angebot: Nimmt der Verkäufer es innerhalb der Bindungsfrist an, ist der Kauf grundsätzlich zustande gekommen. Der spätere Kaufvertrag hält das Vereinbarte dann nur noch in grundbuchsfähiger Form fest.

> **Achtung:** Unterschreiben Sie ein Kaufanbot erst, wenn Finanzierung, Widmung, Bebaubarkeit und Nebenkosten geklärt sind – oder nehmen Sie ausdrückliche Bedingungen in das Anbot auf, z. B. „vorbehaltlich der Finanzierungszusage der Bank bis …“ oder „vorbehaltlich eines Bodengutachtens, das eine Bebauung mit Keller ohne außergewöhnliche Mehrkosten bestätigt“.

Rücktrittsrecht nach dem Konsumentenschutzgesetz

Für Verbraucher sieht § 30a Konsumentenschutzgesetz (KSchG) ein Rücktrittsrecht vor, wenn die Vertragserklärung (z. B. das Kaufanbot) **am selben Tag abgegeben wurde, an dem das Objekt erstmals besichtigt wurde**. Es gilt für den Erwerb einer Wohnung, eines Einfamilienhauses oder eines zum Bau eines Einfamilienhauses geeigneten Grundstücks, wenn damit ein dringendes Wohnbedürfnis des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen gedeckt werden soll – und zwar unabhängig davon, ob von einem Unternehmer oder einer Privatperson gekauft wird und ob ein Makler beteiligt ist. Der Rücktritt muss innerhalb einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt erst, wenn Sie eine Zweitschrift Ihrer Erklärung und eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach dem Tag der ersten Besichtigung. Vor Ablauf der Rücktrittsfrist kann keine wirksame Anzahlung, kein Angeld und kein Reugeld vereinbart werden.

> **Praxistipp:** Verlassen Sie sich nicht auf Rücktrittsrechte. Sie haben enge Voraussetzungen und Fristen. Besser: nie am Tag der ersten Besichtigung unterschreiben und offene Punkte als Bedingungen ins Anbot schreiben.

Der Kaufvertrag

Der Kaufvertrag wird von einem Notar oder Rechtsanwalt als **Vertragserrichter** verfasst. Häufig wählt ihn der Käufer, weil er die Kosten trägt – klären Sie das vorab. Damit der Vertrag im Grundbuch eingetragen werden kann, müssen die Unterschriften beglaubigt sein (notariell oder gerichtlich).

Was im Kaufvertrag stehen muss

- ☐ Vertragsparteien mit vollständigen Daten
- ☐ Kaufgegenstand: Katastralgemeinde, Einlagezahl, Grundstücksnummer(n), Fläche
- ☐ Kaufpreis und Zahlung über ein Treuhandkonto
- ☐ Lastenfreistellung: Bestehende Pfandrechte des Verkäufers werden aus dem Kaufpreis abgelöst und gelöscht.
- ☐ Welche Dienstbarkeiten übernommen werden – ausdrücklich aufgezählt

- ☐ Übergabestichtag: ab wann Nutzen, Lasten, Gefahr und Abgaben auf Sie übergehen
- ☐ Aufsandungserklärung des Verkäufers (Zustimmung zur Eintragung des Eigentumsrechts für Sie)
- ☐ Zusicherungen des Verkäufers, z. B. Widmung, keine Bestandverhältnisse (Pacht, Miete), keine ihm bekannten Kontaminationen, keine offenen Abgaben
- ☐ Regelung, wer welche Kosten und Steuern trägt
- ☐ Bedingungen, falls nötig (z. B. grundverkehrsbehördliche Genehmigung)

Gewährleistung beim Grundstückskauf

In vielen Kaufverträgen wird die Gewährleistung für eine bestimmte Beschaffenheit des Grundstücks ausgeschlossen („wie besichtigt“). Ein solcher Ausschluss ist nur zwischen Privatpersonen (oder unter Unternehmern) möglich und erfasst auch dann weder ausdrücklich oder schlüssig zugesicherte Eigenschaften noch arglistig verschwiegene Mängel. Kaufen Sie als Verbraucher von einem Unternehmer – etwa einem Bauträger, einem gewerblichen Verkäufer oder einer Gemeinde –, ist ein vorab vereinbarter Gewährleistungsausschluss unwirksam (§ 9 KSchG). Deshalb sind **ausdrückliche Zusicherungen** im Vertrag so wichtig: Was für Sie entscheidend ist (Widmung, Bebaubarkeit, Altlastenfreiheit nach Wissen des Verkäufers), sollte schriftlich zugesichert sein.

Die Treuhandabwicklung

Bei der Treuhandabwicklung zahlen Sie den Kaufpreis nicht an den Verkäufer, sondern auf ein Treuhandkonto des Vertragserrichters. Dieser zahlt erst aus, wenn sichergestellt ist, dass Sie lastenfrei ins Grundbuch eingetragen werden – zum Beispiel weil die Eintragung im Rang gesichert ist und die Löschung der Pfandrechte des Verkäufers vorbereitet ist.

Ein wichtiges Instrument dafür ist die **Anmerkung der Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung**. Sie wird im Grundbuch eingetragen und sichert für ein Jahr den Rang für die Eintragung des Käufers. Später eingetragene Belastungen oder ein zweiter Verkauf haben dann keinen Vorrang.

> **Rechtslage:** Notare müssen Liegenschaftstreuhandschaften im Treuhandregister des österreichischen Notariats eintragen. Rechtsanwälte müssen sie (jedenfalls ab 40.000 € Treuhanderlag) über die Treuhandeinrichtung ihrer Rechtsanwaltskammer abwickeln. In beiden Fällen besteht ein Versicherungsschutz für das Treuhandgeld, der aber summenmäßig begrenzt ist. Lassen Sie sich die Registrierungs- bzw. Treuhandbestätigung und die Information zum Versicherungsschutz aushändigen.

Steuern und Gebühren

Die Grunderwerbsteuer (3,5 % der Gegenleistung) und die Eintragungsgebühr für das Eigentumsrecht (1,1 %) werden in der Regel vom Vertragserrichter selbst berechnet und abgeführt. Sie überweisen die Beträge meist gemeinsam mit dem Kaufpreis auf das Treuhandkonto. Wird ein Kredit im Grundbuch sichergestellt, kommt die Eintragungsgebühr für das Pfandrecht (1,2 % des Pfandbetrags) hinzu.

Die Immobilienertragsteuer schuldet allein der Verkäufer. Meist berechnet sie der Vertragserrichter selbst und zahlt sie aus dem Kaufpreis (vom Treuhandkonto) direkt an das Finanzamt. Für Sie als Käufer entstehen daraus keine Kosten und keine Haftung.

Nach der Unterschrift

- ☐ Kaufpreis, Steuern und Gebühren fristgerecht auf das Treuhandkonto überweisen.
- ☐ Bestätigung über die Eintragung im Grundbuch und einen neuen Grundbuchauszug anfordern.
- ☐ Haftpflichtversicherung für das unbebaute Grundstück prüfen (oft über die bestehende Haushaltsversicherung möglich).
- ☐ Grundsteuer: In der Regel schreibt die Gemeinde sie Ihnen ab dem auf den Erwerb folgenden Kalenderjahr vor; für das laufende Jahr wird sie laut Vertrag ab dem Übergabestichtag mit dem Verkäufer verrechnet.
- ☐ Alle Unterlagen in der Hausakte ablegen (Teil 5).

Typische Fehler beim Grundstückskauf

Typischer Fehler: Das Kaufanbot wird unter Druck bei der ersten Besichtigung unterschrieben – ohne Finanzierungszusage und ohne Prüfung der Bebauungsbestimmungen.

Typischer Fehler: Der Kaufpreis wird direkt an den Verkäufer überwiesen statt über ein Treuhandkonto. Wird das Grundstück vor Ihrer Eintragung belastet oder gepfändet, ist das Geld im schlimmsten Fall verloren.

Typischer Fehler: Dienstbarkeiten im C-Blatt werden übersehen. Eine Leitung oder ein Wegerecht verhindert später die geplante Garage.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 4

- ☐ Kaufanbot nur mit Bedingungen (Finanzierung, ggf. Bodengutachten) unterschrieben
- ☐ Vertragserrichter gewählt, Honorar schriftlich vereinbart
- ☐ Kaufvertrag enthält alle Punkte der Checkliste, insbesondere Zusicherungen und Lastenfreistellung
- ☐ Zahlung ausschließlich über Treuhandkonto, Treuhandbestätigung erhalten
- ☐ Rangordnung bzw. gleichwertige Sicherung vorhanden
- ☐ Eintragung im Grundbuch durch neuen Auszug bestätigt